

1525137-70.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525137-70.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525137-70.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282442/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 20856753 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 4662/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2282442 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HOTTON FERNANDO SOUZA CRUZ

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

HOTTON FERNANDO SOUZA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, c.c. art. 29, "caput", e art. 61, inciso II, "h", todos do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 17h10min, na Av. Sapopemba, em frente à estação de metrô São Mateus, nesta cidade e comarca, agindo em concurso

e com unidade de desígnios com pessoas não identificadas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça e restrição da liberdade a vítima Nilson Pereira da Silva, idoso de 62 anos, a caminhonete Fiat/Ducato, cor branca, placas EUI-0262, de propriedade da empresa Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo).

Segundo se apurou, a vítima trabalha como motorista na empresa terceirizada do Metrô e, na data dos fatos, quando exercia suas funções na condução do citado veículo, foi surpreendida em frente à estação de metrô São Mateus por dois indivíduos não identificados, dizendo-lhe “fica quieto que só queremos a van”.

Na sequência, um dos comparsas assumiu a direção do veículo e o outro ficou no banco de passageiro, sendo a vítima mantida entre os roubadores.

Após cerca de uma hora de percurso em direção a uma viela, a vítima foi transportada para um veículo Fiat/Uno, cor vinho, onde permaneceu em poder dos dois comparsas desconhecidos, enquanto HOTTON assumiu a direção e evadiu-se na condução da van subtraída.

Ocorre que policiais militares foram informados acerca do roubo do veículo e, de posse das informações de rastreamento via GPS instalado no bem, lograram localizar a van na Rua Raul Seixas, bairro Guaianases.

Ao perceber a aproximação policial, o denunciado HOTTON desembarcou da caminhonete e tentou empreender fuga a pé, mas foi alcançado e contido.

Depois de passar cerca de três horas no interior do Fiat/Uno, os agentes receberam uma mensagem informando que “sujou deixa ele ir embora”.

Em seguida foi liberada na altura do número 2282 da Av. Ayrton Senna da Silva, bairro Vila Santa Cecília, na cidade de Mauá/SP.

Autuado em flagrante e interrogado perante a Autoridade Policial, HOTTON negou os fatos, alegando que estava apenas caminhando ao lado da van, desconhecendo a origem do veículo (fls. 20).

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida em 22 de outubro de 2021 (fls. 129/131). O acusado foi citado (fls. 181). A defesa prévia do acusado foi oferecida (fls. 188/199). O recebimento da denúncia foi ratificado em 14 de dezembro de 2021 (fls. 210/212).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 255/260). A Defesa do acusado requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a concessão de benefícios e o direito de recorrer em liberdade (fls. 260/267).

Este juízo, de ofício, converteu o julgamento em diligência e requisitou as imagens das câmeras dos policiais durante a ocorrência (fls. 267/268).

As imagens foram juntadas (link de fls. 311) e as partes se manifestaram (fls. 316/318 e 320).

É o relatório.
DECIDO.

O pedido ministerial é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentados elementos de prova do envolvimento do réu no crime a ele imputado.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 39/40), laudo pericial (fls. 224/237) e pela prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a autoria delitiva apontou para o increpado.

A vítima, ouvida em solo policial, disse que trabalha como motorista na empresa vítima G&E, que auxiliar o metrô de São Paulo. Na data de 15/10/2021, estava trabalhando nas imediações da Av Sapopemba, em frente à estação de Metro São Mateus (Linha 15) conduzindo o veículo Marca Fiat, modelo Ducato, cor branca, ano 2019, Placa EUI-0262. Por volta das 17:10 foi abordado por 02 (dois) indivíduos, sendo que os mesmos disseram “fica quieto que só queremos a van” (sic). Após, 01 (um) indivíduo foi para a posição de motorista, o outro ficou no passageiro e o declarante ficou no meio de ambos. Em seguida, foram em direção à uma determinada viela. Até a chegada da viela o percurso durou em média 1h (uma hora). A todo momento os 02 (dois) agentes afirmavam que “fique calado que se der errado eu estouro seus miolos” (sic). Depois de rodar em média 01h (uma hora), o declarante foi transportado para outro veículo sendo um Marca Fiat, Modelo Uno, cor vinho, 04 portas. Aduziu que permaneceu no Fiat Uno por volta de 03h (três horas) junto com os mesmos 02 (dois) indivíduos que o abordaram na Av Sapopemba, sendo que um terceiro levou a van. Depois de passar 03h (três horas) em poder dos agentes ouviu no telefone dos meliantes que “sujou deixa ele ir embora” (sic). Relatou que em seguida foi deixado na Av Ayrton Senna da Silva, n. 2282, Vila Santa Cecília, Mauá/ SP. Que em seguida foi comunicado para comparecer ao DP, onde não conseguiu reconhecer os suspeitos (fls. 20).

A testemunha Vinicius da Silva Marcondes Manoel, policial militar ouvido na delegacia, declarou que na data de 15 de outubro de 2021, durante a tarde, tomaram ciência do roubo ao micro-ônibus de marca e modelo Fiat Ducato Engesigmic, de cor branca, de placas EUI-0262, de propriedade da empresa Metrô SP (Companhia do Metropolitano de São Paulo), perpetrado nos arredores da área de atuação policial, sendo que, durante o patrulhamento ostensivo, eram repassadas informações relacionadas à localização do veículo, com base no aparato de rastreamento GPS instalado preteritamente no aludido bem. Em determinado momento, o Copom irradiou que o micro-ônibus estaria trafegando nas imediações do local da prisão, precisamente no logradouro denominado Rua Raul Seixas, no bairro de Guaianases, nesta urbe. Assim, prontamente diligenciaram a tal localidade e, ao chegarem, visualizaram o citado veículo, sendo que o motorista, ao perceber a efetiva presença policial, desembarcou do micro-ônibus, empregando célere fuga a pé. Outrossim, igualmente desembarcaram da viatura policial, indo ao encalço do indivíduo, logrando êxito em detê-lo, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo. Após a prisão, constataram que o micro-ônibus ainda estava com o motor acionado e com a chave de ignição inserida, mas a vítima do citado crime não estava no interior do veículo. Contataram, por conseguinte, o Copom, tomando ciência de que a vítima permanecera, por certo período, com a sua liberdade restringida, mas que, naquele momento, já estava a salvo, sendo que a orientaram a comparecer à distrital, onde apresentaram o detido, posteriormente identificado como Hotton Fernando Souza Cruz, para adoção das medidas legais cabíveis (fls. 16/17).

No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega de farda, Bruno Felipe da Silva (fls. 18/19).

Interrogado em solo policial, o réu negou os fatos, aduzindo que na verdade estava apenas andando ao lado da van e que, após os policiais militares darem ordem de parada, o mesmo já foi contido pelos referidos policiais. Que desconhece a origem

da van. Que não tinha ciência a respeito do roubo do carro (fls. 23).

Em Juízo, a prova foi refeita e confirmou os elementos indiciários de prova, se mostrando convincente como na fase inquisitiva.

Vejamos.

A vítima, ratificando o quanto relatado em solo policial, relatou que no dia e hora dos fatos estava dentro do veículo, momento em que apareceu um carro e “travou” (sic) o seu veículo. Desceu do seu automóvel e indagou aos ocupantes, que disseram que o carro deles tinha enguiçado. Relatou que ajudou, empurrou o veículo enguiçado e voltou para o seu veículo. Neste momento foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o assalto e o mandaram sentar no banco do meio. Os roubadores disseram para ele ficar tranquilo porque só queriam o veículo. Aduziu que o rastreador ficou ligado e o levaram para umas “quebradas” (sic) em Sapopemba. Pararam no local que os roubadores o levaram. A empresa então percebeu que ele estava fora da rota inicialmente traçada. Esclareceu que no local em que pararam mandaram descer do seu veículo e entrar no Fiat Uno. Aduziu que um terceiro indivíduo veio e levou a van embora, enquanto permaneceu por duas horas em poder dos assaltantes no Fiat Uno. Aduziu que em todo momento os roubadores se comunicavam com um terceiro e, em dado momento, depois de três horas sob poder dos roubadores, ouviu eles conversarem com o terceiro, que disse que havia “suçado” (sic) e que era para eles o soltassem. Então, os roubadores o liberaram na rodovia Ayrton Senna. Esclareceu que não reconheceu o réu porque estava com a cabeça para baixo e mandaram ele não olhar para trás. Aduziu que a van roubada foi localizada em Guaianazes.

A testemunha Vinicius da Silva Marcondes Manoel, policial militar, ratificando o relato prestado em solo policial, relatou que no dia e hora dos fatos estava em patrulhamento de rotina quando foram acionados pelo copom que a van do metrô estava se evadindo pelas imediações de sua área de patrulhamento. Aduziu que tinha informação em tempo real da localização da van. Em diligências, avistaram a van, que estava na posse e condução do réu, o qual, ao vir a viatura, desembarcou a pé e tentou correr a pé. Foi abordado e, indagado, apenas se limitou a dizer que estava de passagem. Relatou que no veículo encontraram uma sacola de ferramentas no banco traseiro, e não souberam explicar ao depoente a quem pertencia, se ao réu ou se à vítima. Aduziu que o veículo estava parado em cima de uma calçada, com motor ligado e chave na ignição. Esclareceu que recebeu a informação que a vítima tinha sido liberada. Aduziu que havia um veículo do réu próximo à van. Com o acusado havia a chave do referido veículo, que estava estacionado, por isso não foi periciado.

No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega de farda, Bruno Felipe da Silva, o qual relatou que estavam em patrulhamento e a empresa vítima entrou em contato com o copom, informando em tempo real a localização da van roubada. Se dirigiram ao local, momento em que avistaram a van e viram o réu desembarcando da van e tentou correr a pé. O acusado estava sozinho. Aduziu que quando estavam na delegacia, a vítima informou que havia mais roubadores. Disse que não foi apreendida arma com o acusado. Esclareceu que quando visualizaram o veículo, a van estava parada, momento em que o réu desembarcou e tentou correr. Aduziu não se recordar sobre detalhes se o motor estava ligado ou com a chave na ignição do veículo. Disse que as ferramentas apreendidas estavam na van roubada. Aduziu que no momento da prisão não conseguiram conversar com o réu, mas posteriormente levantaram se o acusado tinha passagem criminal, esclarecendo não se recordar se o réu tinha incidência anterior.

A testemunha Elmer dos Santos Campioni Junior relatou que não viu a prisão do réu. Aduziu que soube apenas no dia seguinte. Esclareceu que é mecânico e que o acusado passou a ajudá-lo, pois o réu fazia serviços de elétrica, instalação de alarme etc. Aduziu que no dia dos fatos o réu compareceu na oficina, trabalhou normal e a tarde saiu para prestar um socorro. Disse que, salvo engano, o socorro era para auxiliar um micro-ônibus ou van escolar. Disse que o réu foi preso próximo da oficina em que

laboram.

Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que no dia do assalto estava no ponto de lotação, e os donos, que são particulares, chamam a oficina em que o réu trabalha para socorrer em caso de problemas. Aduziu que tinha acabado de prestar serviço em um dos ônibus quando chegou a viatura e o abordou. Perguntaram se ele tinha passagem policial, momento em que disse que sim. Os policiais então o derrubaram no chão e indagaram sobre a vítima. Disse que não sabia de vítima. Disse que estava trabalhando, mostrou as ferramentas, abriu seu veículo e os policiais revistaram, apenas tinha suas ferramentas no veículo. Disse que os policiais mandaram ele desbloquear o celular para verificarem as conversas, então ele mostrou e não tinha nada. Aduziu que os policiais disseram que iriam “ao menos arrumar um 180 para o interrogando” (sic). Disse que a viatura sempre faz ronda pelo local e já o tinham visto trabalhando nos ônibus. Relatou que o fiscal de linha sempre liga para ele para consertar os ônibus no local. Disse que não entrou na van roubada em momento algum e quando passou pela van não tinha ninguém e a porta estava encostada normal, como se estivesse estacionada. Relatou que as ferramentas estavam dentro de seu veículo e os policiais que pegaram e colocaram dentro da van.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou com segurança para autoria do réu.

A vítima relatou com detalhes a empreitada criminosa perpetrada pelo acusado.

No dia e hora dos fatos estava trabalhando para uma empresa que presta serviços para o Metrô de São Paulo e, quando estava parado dentro do veículo tipo Van, foi abordado por dois indivíduos armados, que disseram “perdeu, fique quieto pois só queremos a Van” (sic).

Ato contínuo, os roubadores, após subjugarem a vítima, tomaram a condução do veículo e rumaram em direção a uma viela em uma comunidade, com a vítima em seu poder.

Após trafegarem cerca de uma hora com a vítima, chegaram a um local, onde colocaram a mesma em outro veículo, um Fiat Uno, momento em que um terceiro roubador – o réu HOTON -, chegou e tomou a condução do veículo tipo van, da vítima.

O ofendido permaneceu sob jugo dos dois roubadores iniciais por cerca de mais duas horas, ocasião em que o telefone de um deles tocou, informando para liberarem a vítima, pois havia “sujeito” (sic).

A vítima foi liberada e, momentos depois, foi informada para comparecer à delegacia, onde recuperou o veículo.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque.

Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.
Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO

PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifos nossos).

Corroborando todo o teor acusatório, tem-se os depoimentos das testemunhas policiais, que se revelaram firmes, coerentes, harmônicos entre si, e convergentes com a acusação.

No dia dos fatos foram acionados pelo copom sobre um roubo de veículo tipo van.

De posse das descrições do veículo, das placas e com auxílio em tempo real por meio do GPS/rastreador do veículo, localizaram o mesmo na via pública sendo conduzido pelo réu, o qual, ao avistar a viatura, desceu do veículo e empreendeu fuga a pé.

O réu foi alcançado e, após ser identificado, os policiais constataram que o veículo estava com o motor ligado e com as chaves no contato.

Indagado, o réu não forneceu explicação plausível para estar na posse e condução de veículo roubado momentos antes.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, colaciono excerto do Colendo STJ, in verbis:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - 0

depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (grifos nossos).

A testemunha de Defesa em nada contribuiu para esclarecer os fatos e tampouco para retirar o réu da cena do crime.

Lado outro, a versão exculpatória do réu se mostrou inverossímil, em credibilidade e isolada nos autos, posto que infirmada pelo conjunto probatório.

O acusado alegou que os policiais teriam forjado o flagrante, colocando suas ferramentas dentro do veículo roubado apenas porque ele já ostentava passagens criminais anteriores.

Contudo, nenhum elemento mínimo que corroborasse essa versão foi trazida pela Defesa, mormente quando não se extrai do depoimento da testemunha de Defesa Elmer nenhum elemento que retire o réu da cena do crime – repise-se -, isto é, não há um alibi firme e concreto que isente o acusado de responsabilidade pelos fatos imputados.

Ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, verte dos autos que o veículo roubado, do qual o réu estava ao lado quando foi abordado, ainda estava ligado e com as chaves no contato, o que foi comprovado aos 9min39seg de gravação (fls. 311) e não havia ninguém mais próximo ou ao lado, como o réu, de modo a ser inafastável que ele desembarcou do veículo.

Mas não é só!

Não bastasse os robustos elementos de comprovação da autoria já amealhados nos autos, tem-se que o veículo do réu estava estacionado acerca de 05 (cinco) metros do veículo roubado e, dentro do automóvel do réu havia “enforca-gato” idêntico ao encontrado dentro do veículo da vítima!

Seria mera coincidência? Aliás, seria possível tantas coincidências em um mesmo evento?

Não bastasse tamanhas provas claras do envolvimento do réu no crime, os policiais ainda encontraram as ferramentas do réu dentro do veículo da vítima!

A Defesa, em seu combativo esforço tenta ressaltar tese de suposto flagrante forjado, o que é explicitamente afastado pelas filmagens da abordagem, mormente quando se verifica que aos 28min32seg não há qualquer ato vil por parte dos policiais, conforme alegou a Defesa.

Aliás, por razões óbvias, porquanto a abordagem foi filmada!

Nesse sentir, ao contrário do que pretende fazer crer, as filmagens apenas aclararam ainda mais as robustas provas produzidas nos autos e demonstraram de forma inequívoca que está envolvido e que o mesmo ou desembarcou do veículo ou já desembarcara há alguns segundos, vez que o automóvel da vítima ainda estava com as chaves na ignição e com o motor ligado.

Além disso, havia, repise-se, "enforca-gato" idêntico nos dois veículos, além de as ferramentas do réu estarem dentro do veículo da vítima, reitere-se.

É de se ressaltar que não consta dos autos que as testemunhas conhecessem o réu anteriormente, de modo que não teriam motivos para imputar conduta tão grave ao réu, revelando a fragilidade da versão apresentada pelo acusado.

Assim, (a) o fato de o réu ter sido abordado ao lado do veículo da vítima, que ainda estava com as chaves no contato e com o motor ligado; (b) o fato de os policiais terem encontrado "enforca-gato" dentro do veículo do réu que era idêntico ao encontrado no veículo da vítima, ressaltando-se que o veículo do réu estava estacionado acerca de 05 metros de distância do automóvel do ofendido; e (c) o fato das ferramentas do réu terem sido encontradas dentro do veículo do ofendido, aliadas à ausência de explicação plausível ou de justificativa apresentada pelo réu, que se limitou a dizer que estava passando pelo local" e "que os policiais forjaram flagrante", demonstra a autoria delitiva certa do réu.

É o que basta para condenação em relação ao crime de roubo.

A majorante do concurso de agentes restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório - notadamente os depoimentos da vítima - revelou que a empreitada criminosa se realizou em comparsaria e com unidade de desígnios entre o acusado e os seus asseclas.

A propósito, houve divisão de tarefas, vez que enquanto os comparsas do acusado abordaram a vítima e o conduziram até o local da troca de veículos, o réu tomou a condução do veículo tipo Van roubado da vítima e se evadiu.

A majorante da restrição da liberdade da vítima também se encontra presente, vez que o conjunto probatório comprovou que o ofendido permaneceu sob jugo e poder do réu e dos seus comparsas por tempo juridicamente relevante (cerca de 03 - três horas).

Assim, materialidade e autoria comprovados, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, II e V, do CP), é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, considerando as circunstâncias do crime, reveladora de não se tratar de delito ocasional, mas sim de plano previamente engendrado, elaborado e, inclusive com ponto de encontro fixado para troca de veículos, o que denota maior engajamento do réu e, portanto, maior culpabilidade, fixo a pena base em 1/6 acima do piso legal, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase, em linha com o entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação de nexos causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Presentes duas circunstâncias agravantes de reincidência (condenações definitivas perante a 24ª Vara Criminal. Processo nº 0003571-77.2010.8.26.0050 - fls. 66; e perante a 4ª Vara Criminal, Processo nº 0000237-39.2017.8.26.0616 - fls. 68) e, ainda, presente uma circunstância agravante genérica relativa à condição da vítima (idosas, 62 anos, nos termos do art. 61, II, h, do CP), exaspero a pena intermediária em mais ¼, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa. Na terceira fase, presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, considerando a gravidade em concreto do delito, vez que a vítima permaneceu por diversas horas a mercê do réu e de seus comparsas, sob intenso estresse, temor e abalo psíquico, majoro a reprimenda em mais 3/8, perfazendo 08 anos e 07 meses de reclusão e

pagamento de 17 dias-multa.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, além da quantidade de pena imposta e da reincidência, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar: HOTTON FERNANDO SOUZA CRUZ, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 08 anos e 07 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, §2º, incisos II e V, ambos do Código Penal.

O réu, seguindo os ditames legais, iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a" do CP.

Quanto ao regime prisional, insta salientar que a detração consiste em mera operação aritmética (desconto do tempo de prisão provisória da pena aplicada), não possuindo, de per se, o condão de modificar o regime inicial sem se sopesar as circunstâncias e a gravidade em concreto do crime e as condições subjetivas do acusado, que, ao serem apreciadas, revelaram não ser recomendável a fixação de regime mais brando que o ora fixados, porquanto o regime prisional se revelou proporcional e suficiente para a reparação e provação do crime. Ademais, ainda que se utilizasse apenas o desconto do prazo de prisão provisória para fixar o regime prisional - hipótese rechaçada -, o acusado não faria jus à progressão, nos termos do art. 112, IV da LEP (Lei 7.210/84).

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704-DF proferido pelo STF. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA